

# **CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS**

## **SUPUESTO PRÁCTICO 28**

A Pepe Girón es un ciudadano español que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad de fontanero a título lucrativo sin dar ocupación a otras personas. No obstante, no se ha dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ni ha tomado ningún tipo de comunicación administrativa con la Seguridad Social. La Inspección de Trabajo, a través de una denuncia recibida por un cliente enfadado por el servicio de Pepe, descubre y está en posición de demostrar que el trabajador lleva realizando esta actividad desde el 1 de marzo de 2026 a pesar de que actualmente estamos a 1 de julio de 2026.

**1**

**¿Qué mecanismo deberá iniciar la administración competente de la Seguridad Social para reclamar las cuotas debidas de Pepe Girón al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos?**

- A. Acta de Liquidación.
- B. Providencia de apremio.
- C. Reclamación de deuda.
- D. Devolución de ingresos indebidos.

**2**

**¿Cuál será el recargo aplicable a Pepe Girón por su incumplimiento con respecto a las cuotas desde el 1 de marzo de 2026?**

- A. No cabe recargo si atiende a la solicitud de pago en plazo reglamentario.
- B. Un 20% independientemente de cuando pague la deuda.
- C. Un 10% en el caso de pagar en el primer mes o un 20% en caso de pagar a partir del segundo mes.
- D. Un 20% en caso de pagar en el plazo reglamentario de ingreso de la reclamación de deuda o acta de liquidación, o un 35% si paga fuera del mencionado plazo.

**3**

**¿Desde cuándo tendrá efectos el alta de Pepe Girón en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos?**

- A. Desde el 1 de marzo, pero sin derecho a prestaciones por ese período en ningún caso.
- B. Desde el 1 de marzo, sin perjuicio de que el derecho a las prestaciones producirá efectos una vez hayan sido ingresadas las cuotas con los recargos e intereses correspondientes.
- C. Desde el día que la denuncia entró en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- D. Desde el 1 de julio de 2026.

**4**

**En el caso de que Pepe Girón, con su alta en regla en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, tuviese una incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, ¿cómo se calcularía su base reguladora?**

- A. La base de cotización de contingencias comunes del mes anterior al hecho causante dividida entre 30.
- B. La base de cotización de contingencias comunes del mes anterior al previo al del hecho causante dividida entre 30.
- C. La suma de las bases de cotización de contingencias comunes de los seis meses anteriores al previo al del hecho causante dividida entre 180.
- D. La suma de las bases de cotización de contingencias comunes de los doce meses anteriores al previo al del hecho causante dividida entre 365.

La empresa “NEBULA SL” ha contratado, con carácter indefinido, el día 1 de enero de 2026 a la trabajadora Mari Mar que acredita ser víctima de violencia de género y da derecho a una bonificación sobre la cotización empresarial a contingencias comunes de 128€ al mes. Sin embargo, la empresa no aporta a la Tesorería General de la Seguridad Social la sentencia judicial que acredita la condición de Mari Mar como víctima.

El 1 de julio de 2026 se percata de esta situación y envía la documentación pertinente a la Tesorería General de la Seguridad Social para que le aplique la bonificación correspondiente.

En la empresa también trabaja Carmen Gutiérrez que desde hace 4 años tiene una reducción de jornada del 80% debido a que tiene a su cargo a un menor de edad con una enfermedad grave (la reducción de jornada prevista en el tercer apartado del artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave). Su base de cotización por la jornada realizada es de 500€ al mes. El día 8 de junio de 2026 sufre una incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.

**5 De solicitar la empresa el reintegro del importe de los beneficios no deducidos, ¿en qué período va a ser procedente el reintegro?**

- A. Al ser por un error imputable a la empresa, no procede ninguna devolución.
- B. Como no han pasado 4 años, podrá obtener el reintegro de todos los meses que la trabajadora lleva en la empresa.
- C. Se podrá aplicar el reintegro sobre las cuotas correspondientes a los meses de junio, mayo y abril de 2026.
- D. Se podrá aplicar el reintegro sobre las cuotas correspondientes a los meses de mayo, abril y marzo de 2026.

**6 Mari Mar tiene reconocidos 270 días asimilados a cotizados por cuidado de hijos en virtud del artículo 236 de la Ley General de la Seguridad Social. A efectos de su futura jubilación, ¿para cuál de los siguientes cálculos se van a utilizar esos 270 días?**

- A. Para aplicar la integración de lagunas.
- B. Para comprobar si cumple el período mínimo de cotización.
- C. Para calcular la base reguladora.
- D. Para aplicar el porcentaje que le corresponde de la jubilación a la base reguladora.

**7 Señale la forma de calcular la base reguladora de la incapacidad temporal de Carmen Gutiérrez tomando en consideración que es una trabajadora de remuneración mensual:**

- A. El resultado de dividir 500€ entre 30.
- B. El resultado de dividir 500€ entre 31.
- C. El resultado de dividir 2.000€ entre 30.
- D. El resultado de dividir 2.500€ entre 30.

**8 Si a Carmen Gutiérrez le hubiesen reconocido hace 4 años una prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, ¿cuando se extinguiría?**

- A. A los 3 años de cuidado.
- B. Con carácter general, a los 18 años.
- C. Con carácter general, a los 23 años.
- D. Con carácter general, a los 26 años.

**9**

**José Luis y María Luisa han tenido un hijo que actualmente tiene 9 meses y se están planteando disfrutar de la prestación por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante. Señale la respuesta CORRECTA con respecto a los requisitos:**

- A. Ambos deben trabajar, ambos deben reducirse la jornada, ambos deben cumplir el periodo mínimo de cotización y ambos pueden disfrutar de la prestación.
- B. Ambos deben trabajar, ambos deben reducirse la jornada, ambos deben cumplir el periodo mínimo de cotización, pero solo uno puede disfrutar de la prestación.
- C. Ambos deben trabajar, ambos deben reducirse la jornada, pero solo uno debe cumplir el periodo mínimo y solo uno puede disfrutar de la prestación.
- D. Ambos deben trabajar, pero solo uno debe reducirse la jornada, debe cumplir el periodo mínimo de cotización y solo uno puede disfrutar de la prestación.

**10**

**¿A cargo de quién estará el pago de la prestación por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante?**

- A. La mutua colaboradora o la entidad gestora, dependiendo de quien tenga protegida la incapacidad temporal de contingencias comunes.
- B. La mutua colaboradora.
- C. La entidad gestora.
- D. El empresario, en modalidad de pago delegado.

En la empresa “NEBULA SL” trabaja Jorge Ruiz con las siguientes retribuciones mensuales:

- Sueldo base: 1.200€.
- Antigüedad: 200€.
- Plus de convenio: 100€.
- Asignación mensual para gastos de estudio, relacionado con el trabajo: 50€.
- Plus de asistencia: 100€.
- Horas extraordinarias por fuerza mayor: 100€.

Además, tiene derecho a dos pagas extraordinarias por los conceptos de sueldo base, antigüedad y plus de convenio. Además, la empresa tiene concertado con todos sus trabajadores, voluntariamente, un plan de pensiones al que aporta mensualmente 100€.

**11**

**¿Cuál de los siguientes conceptos NO se va a incluir en la base de cotización de contingencias profesionales de Jorge Ruiz?**

- A. Plus de asistencia.
- B. Asignación para gastos de estudio.
- C. Plan de pensiones.
- D. Horas extraordinarias.

**12**

**¿Cuál será el importe de cotización a cargo del trabajador por las horas extraordinarias del mes analizado?**

- A. El 2% de 100€.
- B. El 4% de 100€.
- C. El 12% de 100€.
- D. El 14% de 100€.

**13**

**Si la empresa tuviese un servicio de restaurante para sus trabajadores, ¿el coste que supone para la empresa sufragar este servicio se debe incluir en la base de cotización de los trabajadores que utilicen el servicio?**

- A. Sí, como toda remuneración en especie se incluye por la totalidad del importe.
- B. Sí, por su coste medio.
- C. Si, por su coste marginal.
- D. No, es un gasto de manutención exento de cotización.

Juan José tiene una discapacidad reconocida del 65%. Reside de forma legal en territorio español y no tiene ingresos. Vive solo. Solicita la pensión de incapacidad no contributiva que es resuelta de forma favorable por el IMSERSO el 12 de octubre de 2026. El importe de las pensiones no contributivas para 2026 es de 8.803,20€.

**14**

**¿Qué requisito ha tenido que acreditar Juan José para que le hayan reconocido la incapacidad no contributiva?**

- A. 10 años de residencia legal en España y ser mayor de 18 años y menor de 65.
- B. 10 años de residencia legal en España y ser mayor de 16 años y menor de 65.
- C. 5 años de residencia legal en España y ser mayor de 18 años y menor de 65.
- D. 5 años de residencia legal en España y ser mayor de 16 años y menor de 65.

**15**

**¿Qué importe mensual de pensión percibirá Juan José una vez reconocida la incapacidad no contributiva?**

- A. 8.803,20€ en un único pago a final de año.
- B. 8.803,20€ dividido en 14 pagas.
- C. 8.803,20€ dividido en 12 pagas.
- D. La cuantía que determinen los técnicos del IMSERSO en función de la renta per cápita, el salario mínimo y las condiciones de vida de la ciudad en la que resida.